

1501741-61.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA ASSIS BARBOSA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2348685/2021 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 22100670 -

DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 2348685 - 06º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAFAEL APARECIDO CURSINO ALVES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501741-61.2021.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501741-61.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2348685/2021 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 22100670 -

DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 2348685 - 06º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAFAEL APARECIDO CURSINO ALVES CORREIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA ASSIS BARBOSA

Vistos.

RAFAEL APARECIDO CURSINO ALVES CORREIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, sob a

acusação de que, no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 18h30, na Rua Alexandrina Maria da Conceição, 28, bairro Jardim Nova Detroit, nesta cidade e comarca, trazia consigo e mantinha em depósito, com a finalidade de traficância, para consumo de terceiros, 14 trouxas da droga Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, além de 33 pedras de crack e 26 pinos de cocaína, bem como R\$ 157,90 em dinheiro e um aparelho de telefonia celular, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a notificação do acusado (fl. 94) e o oferecimento da defesa preliminar (fls. 98/99), a denúncia (fls. 81/82), instruída com os autos do inquérito policial, foi recebida em 10 de fevereiro de 2022 (fls. 105/106).

Na sequência, o réu foi citado (fl. 121) e, durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, restando prejudicado o interrogatório do acusado, diante de sua revelia.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em alegações finais, entendendo provados os fatos descritos na inicial acusatória, pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

Já a Defesa requereu o reconhecimento da nulidade da prisão realizada pelos guardas municipais. Subsidiariamente, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Ainda, pela aplicação de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/03 no patamar máximo, pois primário e nada há que indique viver do tráfico, bem como a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pena de multa nos termos do CP e direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

Da análise detalhada de todo o processado, concluo que a pretensão punitiva estatal é procedente.

Finda a instrução, restou devidamente comprovado nos autos que o acusado cometeu o delito de tráfico que lhe imputa a inicial acusatória.

A materialidade do crime está positivada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 10, pelo laudo de constatação provisória de fls. 11/13, pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 122/124, que concluiu ser cocaína e maconha as substâncias apreendidas, bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria igualmente é certa.

Na polícia (fl. 16) o acusado confessou a prática delitiva. Em juízo, não deu sua versão sobre os fatos, tendo sido decretada sua revelia, já que, embora intimado, não compareceu à audiência.

Contudo, o silêncio do acusado não lhe socorre.

Com efeito, os guardas municipais Rodrigo e Giovani, ouvidos sob o pálio do contraditório, afirmaram que estavam em patrulhamento preventivo próximo ao complexo Esportivo Municipal, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, vindo a deixar uma sacola ao chão, quando da visualização da viatura. Assim, resolveram abordá-lo, com ele localizando quantia em dinheiro. Na sacola, havia certa quantia de drogas, tendo o acusado confessado informalmente a prática do delito.

Não foram ouvidas outras testemunhas.

Como se vê, é certo que os depoimentos prestados pelos guardas estão em consonância com os demais elementos de provas constantes dos autos, não havendo dúvidas quanto à prática delitiva pelo acusado, na forma em que narrada na denúncia.

Ressalte-se que os depoimentos dos guardas foram prestados de forma firme e convincente, daí porque não podem simplesmente ser descartados.

É fato que existe no espectro jurisprudencial, corrente, embora minoritária, que questiona a validade da prova acusatória baseada na palavra de policiais ou guardas civis, principalmente no que diz respeito aos crimes envolvendo entorpecente.

Tenho para mim, no entanto, que o melhor posicionamento é o que não discrimina a qualidade dos depoimentos, de sorte que a palavra do policial, que depõe sob compromisso, como testemunha, tem o mesmo valor que o de qualquer outra pessoa. Somente quando há divergências e contradições instaladas a partir do confronto de seus próprios depoimentos ou de suas declarações com os demais participantes da diligência, e essas são de tamanho relevo a determinar a imprestabilidade do testemunho, é que há de desprezá-lo.

Não se pode presumir em policiais ou guardas civis ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente alguém. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição, como no caso dos autos.

A esse respeito: “1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STJ - HABEAS CORPUS nº 115516-SP 2008/0202455-3 - Data de publicação: 09/03/2009).

Com efeito, “1. No caso dos autos, a conjugação dos elementos probatórios leva ao suficiente grau de certeza quanto à materialidade e à autoria dos fatos descritos na denúncia. 2. Os policiais e demais agentes públicos não estão impedidos de depor. Os seus testemunhos são válidos e devem ser considerados quando da análise do conjunto probatório, salvo motivo concreto a ensejar suspeição (no caso, os policiais narraram de forma clara e convincente a prática do delito imputado ao réu). Precedentes do STF e do STJ. 3. A pena privativa de liberdade foi acertadamente definida no mínimo legal, fixado o regime aberto e substituída por reprimendas restritivas de direitos. 4. Recurso defensivo desprovido.” (TJSP - Apelação 0001705-67.2012.8.26.0275- Data de publicação: 18/06/2015).

Ademais, a quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes denotam que as drogas eram utilizadas para o tráfico.

Não há que se falar em ilegalidade na prisão realizada pelos guardas municipais.

Com efeito, não houve qualquer atividade investigativa por parte dos guardas, sendo certo que estavam no local dos fatos visando patrulhamento preventivo em complexo esportivo da municipalidade. Contudo, próximo ao local, perceberam atitude suspeita do acusado, o qual estava claramente em situação de flagrância, já que portava drogas para a venda, tendo inclusive confessado extrajudicialmente a prática delitiva.

Nem se diga que não cabe à guarda a realização de flagrantes, já que situações

flagranciais podem ser atestadas por qualquer pessoa do povo.

Por fim, deixo de reconhecer a causa de aumento de pena do artigo 40, III, da Lei de Drogas, por entender não haver provas suficientes quanto ao efetivo local em que o réu praticava o tráfico e se o crime realmente visava pessoas que estivessem no complexo esportivo.

Daí porque entendo ser o caso de procedência parcial da ação.

Passo, assim, a dosar a pena.

O acusado é primário e portador de bons antecedentes. Assim, fixo a pena-base por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, aplicável o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, não havendo notícia de que o acusado integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas, já que não foi apurado se fazia do tráfico um meio de vida, reduzo a pena deste delito na 2/3, fixando-a definitivamente em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Atendidas as condições previstas art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal. Sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano, aplico também a pena restritiva de direito consistente na prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo a entidades públicas ou privadas, a ser especificada pelo juízo de Execução, sem prejuízo do pagamento dos 166 dias-multa já fixados.

Assim, fica o réu condenado por infração ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, para início no REGIME ABERTO, que SUBSTITUO por prestação de serviço à comunidade ou entidade pública pelo mesmo prazo, e ao pagamento de 01 (um) salário mínimo como prestação pecuniária, além de 166 dias-multa cominado no tipo penal, no valor mínimo legal.

Anoto que o montante da multa foi prevista pelo legislador, com base na reprovabilidade atribuída ao crime de tráfico de drogas, não cabendo ao julgador afastar sua aplicação.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR RAFAEL APARECIDO CURSINO ALVES CORREIA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena corporal na forma acima especificada.

Condeno o réu ao pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a da Lei Estadual nº 11.608/03. Isento-o, por ora, do pagamento, vez que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para cumprimento da pena.

P.I.C. Oportunamente, ao arquivo.

São José dos Campos, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA